

经认证的反洗钱服务单环己烷 提供商

研究指南

7.0版



致谢、注释与版权

反洗钱专家认证工作组

我们谨向以下个人致谢，感谢他们对认证反洗钱专家（CAMS）发展做出的重要贡献。

证明

邵振宇，中医师	乔治·沃洛申， CAMS	卡罗琳·肯尼迪， CTMA
CAFS, CGSS	低温气体贮存系统	
斯坦利·斯莫尔， CAMS	Crispin Yuen， CAMS	钱德拉坎特·马赫什瓦里，
CAMS-RM	CAMS-Audit， CGSS	CAMS、CAMS-Audit、 CAFS
		CCAS, CGSS, CKYCA,
		十六烷基三甲基铵
尼科·迪·加布里埃莱， CCAS	Scott McCleskey， CAMS	布里奥妮·佩特曼， CAMS
	低温气体贮存系统	
卡迪尔·塞尔坎·古尔布佐格 鲁，	Caryn Leong， CAMS	马克·纳塔尔， CAMS， CGSS
CAMS、CAMS-RM	CAFS, CAFCA, CCAS	
马克·图尔金顿	April Humblias， CAMS	乔比·卡彭特， CAFS ，
		艺术与科学学院委员会
Mireya Valverde Okon，	Yusuke Araki， CAMS-Audit	Florence Hui， CAMS
CAMS， CGSS		
Eoghan Nihill， CAMS	多萝塔·多尼吉维茨	塞缪尔·朗， CAMS
CAMS-RM， CCAS， CGSS	CAMS	
Christopher Sykes， CAMS	Sam Adam Elnagdy，	达维拉女士， CAMS， CAFS
	CAMS， CAMS-Audit	
	CAMS-FCI， CGSS	
William Scott Grob博士	约翰·F·托邦， CAMS	克里斯·巴格纳尔， CAMS
CAMS-FCI， CGSS		CAMS-FCI， CCAS
伊恩·迈诺特	Cory Howard， CAMS	Siobhain Ivers， CAMS

艺术与科学学院委员会



高风险行业.....	128
高价值资产风险.....	128
案例分析：Goodwish Jade平台可疑交易事件.....	129
进出口业务风险.....	131
自由贸易区风险.....	132
替代汇款系统.....	133
慈善和非政府组织风险.....	134
军事组织和货物风险.....	135
向大使馆、外国领事馆和使团提供金融服务.....	137
涉毒企业风险.....	138
全球AFC框架、治理与法规.....	140
全球AFC标准与指南.....	141
引言.....	141
引言：全球AFC标准与指南.....	141
案例分析：FinTrust银行实施AFC标准实践.....	142
金融行动专责委员会.....	144
金融行动专责委员会.....	144
FATF 型脊柱区域结构.....	145
FATF 40条建议.....	146
FATF 建议 1-8.....	147
FATF 建议 9-23.....	148
FATF 建议 24-40.....	149
FATF 11 立即结局指标.....	150
FATF 互惠评价.....	153
FATF 高风险及不合作司法管辖区.....	155
FATF 互评报告对司法管辖区的影响.....	156
FATF 风险评估指南.....	158
国际主要组织的AFC指南.....	160
联合国亚洲及太平洋合作框架指导文件.....	160
案例研究：1999年公约与联合国安理会关于 CFT 的决议.....	161
世界银行和国际货币基金组织AFC指南.....	163
经济合作与发展组织AFC指南.....	164
巴塞尔银行监管委员会AFC指引.....	165
Egmont Group AFC指导原则.....	167
沃尔夫斯堡集团AFC指导方针.....	168
国际证券委员会组织AFC指引.....	169
其他组织的AFC指南.....	171
G20反腐败工作组AFC指南.....	171
透明国际AFC指南.....	172

AFC合规性工具与技术.....	374
全球AFC创新.....	376
技术实施考虑因素.....	377
为组织选择AFC工具.....	381
选择AFC技术时采用基于风险的方法.....	381
运用AFC技术降低客户旅程中的摩擦.....	382
AFC工具、选择与考量.....	383
人工智能与机器学习.....	384
从传统系统向基于人工智能的工具转型.....	386
合规技术治理.....	387
技术监管要求.....	388
将新型AFC工具与现有系统及数据进行整合.....	389
资源优先排序.....	390
隐私法规与技术.....	392
隐私法规对技术使用的影响.....	392
增强隐私保护技术.....	393
客户生命周期中应用的技术与工具.....	395
地理定位技术.....	395
装置智能.....	396
机器人流程自动化.....	397
行为与特征监测.....	398
开放源码情报.....	399
客户入站技术.....	401
引言.....	401
导言：客户入会技术.....	401
案例分析：提升客户入会技术.....	401
KYC 技术.....	404
技术如何助力 KYC 发展？	404
电子 KYC.....	405
永久性 KYC.....	406
数字化入职技术.....	408
认证与安全技术.....	409
生物识别技术.....	411
面部与语音识别技术.....	412
实时性检测技术.....	415
筛查技术.....	416
技术如何帮助筛查？	416
理解筛查系统逻辑.....	417
列表管理.....	419

与其他类型风险相关的金融犯罪风险



金融犯罪风险

从事货币或具有可转让价值资产交易的机构在开展业务时，面临更高的金融犯罪风险。这类机构包括但不限于银行、非银行金融机构、支付服务提供商、律师事务所及会计师事务所。犯罪分子常利用这些行业转移非法资金，并通过隐匿所有权结构来逃避监管。由于存在较高风险，这些特定行业及其他相关领域被认定为“重点监管对象”，需严格遵守金融犯罪防控法规。

金融犯罪风险具有多重维度，其危害远不止于直接经济损失。金融机构面临的风险类型包括但不限于运营风险、法律风险、集中度风险及声誉风险。此外，系统性风险同样不容忽视——若金融系统遭犯罪分子恶意利用，可能引发市场动荡甚至整个金融生态体系崩塌。随着机构对数字交易的管理升级，以及对勒索软件、深度伪造诈骗等新型威胁的应对力度加大，网络安全风险也在持续攀升。当金融犯罪与国际制裁、贸易限制或政治敏感人物（PEP）相互交织时，地缘政治风险便随之产生，这使得合规管理变得更加复杂且具有挑战性。

监管碎片化是另一大挑战，因为全球金融犯罪合规要求在不同司法管辖区存在差异。所谓监管碎片化，是指多个监管机构对同一问题制定不同规则，往往导致执法标准不统一、风险敞口存在差异。此外，随着数字支付平台、加密货币和去中心化金融等新兴业态的兴起，技术风险也日益凸显——这些领域带来了大量难以量化评估的金融犯罪风险，金融机构必须持续监测并采取有效防范措施。

为应对这些风险，义务实体必须实施主动型金融犯罪合规计划，包括交易监控与利用措施。

关键点

- 壳公司与附属公司之间错综复杂的架构关系可能被用于洗钱活动。
- 金融机构应保持高度警惕，并实施严格的反洗钱（AML）管控措施以发现和预防此类活动。这些措施应包括：
 - 完善并强化客户尽职调查及交易监控流程。
 - 在客户拥有复杂所有权结构的情况下，具备强大的受益所有人身份验证能力。
 - 对其海外子公司实施充分且适当的监督，定期开展审计，并及时报告所发现的任何缺陷。

政治暴露人员风险



政治敏感人物（PEP）指担任重要政治职务的个人、其直系亲属、核心关联人员，以及由该人员持有或控制的企业。识别PEP面临的主要挑战在于各司法管辖区对相关指导原则和建议存在差异。

组织机构在识别PEP（预防性暴露人员）时必须遵守当地监管要求。然而，根据其风险承受能力，组织机构可选择实施更高标准。

根据金融行动特别工作组（FATF）的定义，PEP可分为三种类型：

- 外国公共执行官（PEPs）是指由外国政府委派、承担重要公共职能的个人。
- 国内PEP（Public Employees）是指在国内被委以重要公共职能的个人。
- 国际组织首席执行官（PEPs）是指来自国际组织并被委以重要职能（如秘书长、执行董事或总裁）的个人。

高职位人员及其关联人员更容易受到腐败行为的影响。

腐败行为可能表现为首席执行官（PEP）将政府合同授予特定组织以换取回扣。此外，首席执行官还可能通过影响立法程序获取贿赂，或携政府资金逃往国外。

采用广义定义来界定PEP。

PEPs通常可定义为：

- 担任重要决策或具有影响力职务的人员
- 担任皇家、军事、立法、司法、行政或类似政府职务的人员

PEPs通常会使用其关联的被提名者或企业。

因此，PEP的定义还可包括：

- 直系亲属
- 好友或联系人
- 由这些个人拥有或持有的企业

基于风险评估方法，PEP风险处于可控范围。部分机构采用“一旦实施PEP即需持续执行”的策略，因为即使相关人员已离职，仍可能继续处于原有影响力圈层中。

其他组织将关注：

- 该个体当时的影响因素，例如其授予合同或分配资金的能力
- 该个体被归类为PEP的时间长度

PEP认定的目的至关重要。各组织必须采取必要措施，调整交易监控与 KYC 审查流程，并根据风险承受能力进行风险分级处理。

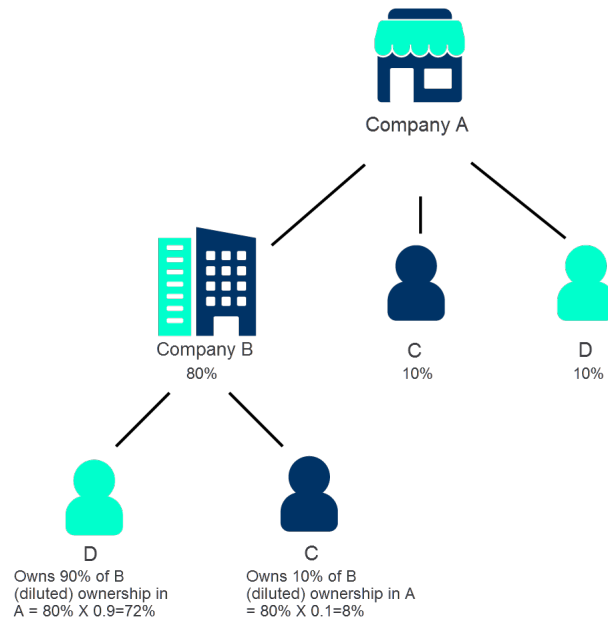


AML合规性管控与所有权归属

控制权与所有权在反洗钱工作中具有关键作用，因为这些要素往往容易被掩盖或隐藏，使不法分子得以伪装犯罪行为并助长金融犯罪。受益所有人（BO）是指通过持股或其他方式实际控制法律实体的个人或实体。而最终受益所有人（UBO）特指那些实际持有公司大部分股权的自然人。需要特别注意的是，受益所有人可能表面上拥有公司所有权，但实际上并不具备控制权。

相反，UBO 可能不直接持有股份，但对股份拥有最终控制权。这一区别在涉及所有权结构的监管要求时至关重要。

在审查所有权结构时，监管机构有义务识别客户的 UBO。出于反洗钱目的，多数司法管辖区要求将受益所有人识别标准设定为25%或以上。这意味着需明确所有持有客户至少25%股权的实体或个人。贵机构将采用风险评估方法设定合理阈值。对于特定高风险客户，实益所有权比例阈值可低至10%，而对于风险显著更高的客户，该阈值甚至可降至5%。例如，与高风险司法管辖区存在代理银行关系的高风险金融机构，可将其阈值设定为5%。



为识别A公司的UBO（非公开交易主体），除直接持股外还需识别间接持股关系。个人D直接持有A公司10%的股份，同时通过持有B公司90%的股份间接持有A公司72%的股份，因此被视为持有A公司82%股份的 UBO。个人C直接持有A公司10%的股份，并通过持有B公司10%的股份间接持有8%的股份，不属于 UBO。

在不存在自然受益所有人的企业中，需明确并核实实际控制人或名义受益所有人。此举有助于厘清当自然人受益所有人缺席时，公司决策权的实际掌控者。例如，对于在证券交易所上市且拥有数千名股东的企业，名义受益所有人可能指董事长、首席执行官或同等职务人员。



集资账户

集中账户是金融机构用于将多渠道资金汇总至中央账户的账户类型，通常被称为结算账户、清算账户、待处理账户或收款账户。这种集中管理模式能有效优化资金管理流程，使金融机构可实现现金流优化、降低交易频次并简化账户对账工作。

集中账户虽具有正当用途，但也易遭洗钱者及其他犯罪分子滥用。主要风险源于交易量庞大及资金池效应，这些因素会掩盖资金来源与流向，致使非法资金与合法资金混杂，从而助长洗钱活动。

洗钱者可利用各类银行机构中的集中账户进行洗钱活动，包括：

- 零售银行业务：来自多个渠道的小额存款可集中至单一账户，导致非法资金的单一来源难以追溯。
- 企业银行业务中，大量交易可能掩盖非法资金流动，使其与合法企业现金流难以区分。

为降低集中账户相关风险，金融机构应实施强有力的控制措施和监测机制。金融机构可采取以下措施：

- 禁止客户直接访问浓缩液账户。
- 从客户账户对账单中采集交易记录。
- 实施职责隔离措施以防止未经授权的访问并降低内部欺诈风险。应由不同人员分别负责交易的发起、审批及核对工作。
- 通常由独立于交易方的人员负责对账目进行核对。

三道防线



三道防线

三道防线是一种风险治理模型，用于在企业内部分配风险管理职责。该模型提供明确的角色定义，并包含内置的核查与质疑流程。

第一道防线（LOD）即前线，由面向客户的员工组成，其职责包括实施AFC政策与程序、促进合规性以及执行CDD。

第二线（AFC合规部门）包含反洗钱报告官（MLRO），负责风险管控职能、政策制定、活动管理与监督，以及员工培训与合规性保障。该部门开展合规性监测与测试工作，包括对第一线实施管控措施的有效性进行监督。

第三道防线——内部审计，独立评估前两道防线所实施的风险管理与控制有效性。

第一道防线 AFC功能



第一道防线（LOD）在金融机构的风险管理框架中具有关键作用。其包含负责日常运营中直接管理客户与风险的一线职能部门。各组织机构根据其历史背景、规模及复杂程度采取不同的组织架构。第一层由以下职能构成，这些职能可能采用不同的命名或组织形式：

- 业务拓展部门负责与客户互动并创造销售机会。该职能需充分认知新客户引入过程中的潜在风险，支持尽职调查流程，并对发现的任何警示信号及时上报。
- 业务支持提供资源与运营支持，以确保客户互动与交易流程顺畅进行。该职能旨在保障员工

效率与可扩展性优势固然显著，但若实施不当，可能引发严重的法律风险与声誉损失。企业虽可采用 RPA 或 AI 模型，但反洗钱（AML）措施失效的责任仍由金融机构承担。监管机构要求企业必须对其反洗钱计划保持全面监管与控制，无论是否采用任务自动化或流程外包。因此，仅对经过充分测试且具备成熟运营能力的流程进行自动化改造，方为明智之举。



行为与特征监测

行为交易监测系统并非单纯依赖静态规则阈值，而是通过分析客户历史交易行为来构建动态画像，从而识别可能预示可疑活动的异常信号。例如，若客户通常仅进行小额国内转账，却突然向高风险地区发起大额国际汇款，系统便会立即触发异常警报。为避免误判，还需综合考量职业变动、近期旅行记录或市场波动等情境因素。

对合法转变的误判该方法的核心优势在于通过聚焦个体风险特征来降低误报率，但要充分发挥其效能，需要依托可靠的历史数据和持续的模型校准。机器学习技术通过让系统从历史案例中学习并随时间推移进行自我优化，进一步提升了行为分析能力。其算法能捕捉细微且不易察觉的模式特征，还能识别传统规则可能遗漏的新兴犯罪类型。这类系统支持预测分析、异常检测以及随犯罪策略演变而动态调整的自适应模型。例如，机器学习可通过实时识别技术捕捉前所未见的分层结构模式。其主要优势体现在可扩展性、运算速度及模式识别的复杂度方面。但系统有时会呈现“黑箱”特性，导致合规团队难以向监管机构解释决策依据——这在高风险合规环境中可能成为潜在短板。网络分析技术通过可视化与分析性手段绘制数据点间的关联图谱，有效补充了行为监测与人工智能分析手段。例如，它能清晰呈现个人与实体间的商业关系网络，或识别共享地址等关联特征。该技术在侦测非法活动背后的组织化网络结构方面具有显著优势。通过识别核心节点、共同受益方或账户重叠现象，可揭示隐藏关联网络及交易层级化策略。

故意性盲视

这一法律原则在美国洗钱案件中具有适用性，法院将其定义为‘蓄意回避事实认知’或‘故意漠视’。司法实践表明，故意视而不见等同于明知资金非法来源或知晓洗钱交易中客户的真实意图。

电汇

金融机构为自身或客户进行的资金电子转账。电汇属于金融工具范畴，受多国反洗钱监管要求约束。

WMD

大规模毁灭性武器

沃尔夫斯贝格集团

该协会由13家全球金融机构于2000年成立，旨在应对私人银行业务领域日益严重的金融犯罪问题。此后，协会陆续发布了关于代理银行业务及恐怖主义融资等领域的多项指导文件，致力于通过最佳实践促进金融犯罪风险管理的有效实施，并全面提升金融体系的整体诚信水平。

世界银行

对发展中国家至关重要的财政和技术援助来源。该机构并非传统意义上的银行，而是由189个成员拥有的五个组织构成。世界银行在塑造全球反洗钱应对机制中发挥着关键作用：通过支持各国建立有效的监管与制度框架、促进国际合作，并资助必要改革以提升金融诚信度，从而为全球反洗钱工作提供有力支撑。